

1500473-96.2022.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto

Magistrado: SILVANA CRISTINA BONIFACIO SOUZA

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... relacionados a entorpecentes, seja de tráfico ou uso.

Neste sentido:

"Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP -que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Gonçalves Ledo, 550, Assis-SP - cep 19814-260

SENTENÇA

Processo nº:

1500473-96.2022.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

EVERTON THEODORO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SILVANA CRISTINA BONIFACIO SOUZA

Vistos.

EVERTON THEODORO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos delitos previstos nos artigos 28 e 33, §3º, ambos da Lei 11.343/06, pelos fatos elencados à fls. 40/41.

Dispensado o relatório nos termos do art. 81, parágrafo 3º, da Lei 9099/95.

DECIDO.

O conjunto probatório carreado aos autos autoriza o acolhimento parcial da pretensão punitiva estatal. Desta forma, a pretensão acusatória para condenação do réu pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, é procedente, e a pretensão relativa ao crime previsto no art. 33, §3º, da Lei 11.343/06 é improcedente.

A materialidade do crime de posse de drogas para consumo pessoal está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 01/03), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 06), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 33/35), bem como pela prova oral colhida em audiência. A autoria é inconteste, e recai sobre o

réu.

Quanto ao crime previsto no artigo 33, §3º, da Lei 11343/06, entretanto, pairou incertezas quanto à conduta do acusado.

Vejamos. As testemunhas de acusação, CARLOS AUGUSTO PEREIRA ANDRADE e RAFAEL DONIZETE DE ALCANTARA, policiais militares, ratificando os depoimentos da fase policial, confirmando que, no dia dos fatos, avistaram um veículo estacionado e, ao se aproximarem, presenciaram um objeto sendo dispensado pela janela. Ao abordarem o motorista, Everton Theodoro, e a passageira, Laraiza Alves Theodoro, nada de ilícito encontraram. Contudo, ao diligenciarem nas imediações, lograram êxito em encontrar um pote de maionese contendo em seu interior uma porção de maconha. Indagado, o condutor do veículo disse que a droga era sua e que, na ocasião, iria fumar um "baseado" com Laraiza, sua ex-companheira.

Laraiza, por sua vez, embora tenha dito na fase policial que, naquele dia, estava com Everton para conversar e fumar maconha, em Juízo negou que o acusado teria lhe oferecido a droga.

O acusado, igualmente, ainda que tenha confessado a posse da droga, negou em Juízo que tivesse oferecido o entorpecente à ex-companheira.

Assim, tais circunstâncias, analisadas em conjunto, demonstram, sem sombra de dúvidas, que o entorpecente apreendido se destinava ao consumo pessoal de Everton Theodoro. Contudo, a acusação referente ao oferecimento eventual de droga a pessoa de seu relacionamento para juntos consumirem, tipificada no art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/06, não restou devidamente comprovado.

Conforme os depoimentos das testemunhas e dos envolvidos, embora a droga tenha sido encontrada, ninguém estava consumindo. Aliás, nenhum cigarro de maconha foi encontrado, nem mesmo os apetrechos para preparo, como papéis de seda e dichavador. Desta forma, não havendo prova plena e incontestável, a improcedência quanto a imputação do artigo 33, §3º, da Lei 11.343/06 é medida de rigor.

Com relação à posse de drogas, válido lembrar que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já assentou que a conduta descrita no art. 28 da Lei de Drogas, embora não prescreva pena privativa de liberdade, não descriminalizou a conduta típica, permanecendo no ordenamento jurídico como crime, ainda que de menor potencial ofensivo. Asseverou o Excelso Pretório, ainda, que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos relacionados a entorpecentes, seja de tráfico ou uso.

Neste sentido:

"Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP -que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto desapeço do legislador pelo rigor técnico, que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado "Dos Crimes e das Penas", só a ele referentes. (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C.Penal, art. 12). 4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de despenalização, entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C.Penal, art. 107). II. Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos

fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado. (RE 430105/ RJ Questão de Ordem, 1.^a Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJe-004 divulgado em 26/04/2007 e publicado no DJ de 27/04/2007). E é entendimento sedimentado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça que a pequena quantidade de droga apreendida não retira o potencial ofensivo da conduta, fazendo incidir o tipo penal previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006. Conforme jurisprudência:

"PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. AFASTAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso, a aplicação da minorante foi afastada, em decisão suficientemente motivada, a qual reconheceu a existência de condenação anterior por uso de entorpecentes. 2. Esta Corte Superior possui entendimento de que não houve a descriminalização do porte de drogas para uso próprio com a entrada em vigor da Lei n. 11.343/2006, mas mera despenalização, tendo em vista a previsão de penas alternativas para o infrator. Desse modo, a condenação definitiva anterior pela prática da conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas é circunstância apta a impedir a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da referida Lei. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 971.203/SP, Quinta Turma , Rel. Min. Ribeiro Dantas , DJe 12/5/2017) - grifei

"REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. DESPROPORCIONALIDADE NA MEDIDA IMPOSTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A tese referente à desproporcionalidade da medida imposta ao usuário de drogas não foi objeto de debate ou deliberação pelo Tribunal de origem, estando ausente, portanto, o necessário prequestionamento, inviabilizando sua análise nesta via especial. 2. Com o advento da nova Lei de Drogas, não houve descriminalização da conduta de porte de substância entorpecente para consumo pessoal, mas mera despenalização. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento"(AgRg nos EDcl no AREsp 598.631/SC, Quinta Turma , Rel. Min. Jorge Mussi , DJe 7/10/2016) - grifei

"PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE PORTE OU POSSE DE DROGAS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESCRIMINALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacífico desta Corte Superior, alinhado ao posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na questão de ordem no RE n. 430.105/RJ, a condenação definitiva anterior pela prática da conduta de porte de substância entorpecente para consumo próprio, prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 , gera reincidência, porquanto essa conduta foi apenas despenalizada pela nova Lei de Drogas, mas não descriminalizada (abolitio criminis). Precedentes. 2. Agravo regimental improvido"(AgRg no HC 312.955/MS, Sexta Turma , Rel. Min. Nefi Cordeiro , DJe 23/3/2017) - grifei.

Portanto, não há falar em inconstitucionalidade da regra legal e nem mesmo na atipicidade material por inexistência de ofensividade, vez que o objeto jurídico do crime, que é a saúde pública, foi severamente afetado.

E, ainda, pouco importa a quantidade de substância entorpecente apreendida, pois ainda assim, sua posse para o consumo pessoal se subsume ao tipo incriminador de perigo concreto previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 e às suas respectivas sanções.

Nessa direção:

"APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/06. Inaplicabilidade do Princípio da Insignificância. Autoria delitiva e materialidade comprovadas. Condenação in casu que se impõe. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0012291-87.2015.8.16.0130 - Paranavaí - Rel.: Juíza Renata Ribeiro Bau - J. 10.05.2017) (TJ-PR - APL: 00122918720158160130 PR 0012291-87.2015.8.16.0130 (Acórdão), Relator: Juíza Renata Ribeiro Bau, Data de Julgamento: 10/05/2017, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/05/2017)" - grifei

Assim, merece o réu a condenação pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, visto que plenamente comprovados os fatos narrados na denúncia.

Desse modo, procedo à aplicação da sanção penal, obedecendo ao princípio constitucional da individualização da pena (artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal).

Pela nova lei de drogas, o usuário de entorpecentes pode ser punido com penas de advertência, prestação de serviços à comunidade ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, incisos I, II e III). Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, levando em consideração as condições pessoais do agente, aplico a pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Posto isso, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, para CONDENAR o réu EVERTON THEODORO, qualificado nos autos, à pena de advertência, nos termos do art. 28, inciso I da Lei 11.343/06, e ABSOLVÊ-LO, no tocante ao crime previsto no art. 33, §3º, da Lei nº 11.343/09, devendo ser intimado para que se manifeste se deseja recorrer da presente sentença, e, na negativa, seja de imediato advertido dos efeitos nocivos da droga, nos termos da legislação supra mencionada.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e façam-se as comunicações a que se refere o artigo 15, III, da Constituição Federal.

Oportunamente, expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado, nos moldes da Tabela do convênio OAB/DPE.

P.I.C.

Assis, 01 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA